رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٢٨١ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٢١٨ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١٠/١١هـ

الموضوعات

تقاعد - عسكري - معاش المتوفى - الحسم من أنصبة المستحقين - تحصيل مديونية على أحد المستحقين - المختص باسترداد دين الدولة - إجراءات تحصيل دين الدولة - عيب عدم الاختصاص.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بإعادة المحسوم من نصيبها من معاش المتوفى - الثابت قيام المدعى عليها بالحسم من نصيب المدعية (والدة المتوفى)؛ لوجود مديونية على معاش المتوفى نتيجة صرف جزء من المعاش لزوجة المتوفى رغم زواجها - وفقاً للنظام السلطة القضائية هي المختصة في رد الأموال المستحقة للدولة في الذمم، وتصدي أي جهة للاستقطاع من الراتب أو الحجز على الأموال قبل الحصول على أمر قضائي؛ يعد تجاوزاً صريحاً لولايتها - تصرّف المدعى عليها بالحسم من نصيب المدعية دون استصدار أمر قضائي بذلك؛ يعد مخالفةً للنظام - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن لها امتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها مباشرة من المستحقات التقاعدية؛ كون ذلك يكون في مواجهة المدين صاحب الصفة ولا ينجر إلى غيره - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بإعادة المحسوم للمدعية.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١٠/ب) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ.
- المواد (١، ١٣، ١٤) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ.
- المادة (٤٦) من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٨٦٠) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٣هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٣هـ جاء فيها: بأنها والدة المتقاعد المتوفى (...) -رحمه الله-، وقامت المدعى عليها بتسليمها راتباً شهرياً لها ولزوجة المتوفى، حيث إنها تستحق ما يزيد عن (١٩٠٠) ريال شهرياً، ثم تفاجأت بقيام المدعى عليها بحسم خمسمئة ريال تقريباً من الراتب، وقامت بالتظلم للمدعى عليها، ولما كان ما قامت به المدعى عليها مخالفاً للأنظمة واللوائح، فإنها تطلب إلزام المدعى عليها بإلغاء قراراها المتمثل بامتناعها عن إلغاء الحسم من الراتب التقاعدي، وبإحالة هذه الدعوى للدائرة، باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضرها، وقدم ممثل

المدعى عليها مذكرة تضمنت: بأنه بعد دراسة ملف المتقاعد المتوفى تبين بأن له خدمة بوزارة الداخلية حرس الحدود بدأت من ١٤٣٣/٣/٩هـ حتى انتهت بتاريخ ١٤٣٥/١٠/١٨هـ، لوفاته بسبب العمل وتقرر له معاش بمبلغ (٣٥٤٠) ريال، وتم تخصيص معاشه لكل مستفيد منه بمبلغ (١٧٧٠) ريال، وهم الزوجة (...) والأم (...)، وبتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٤هـ تم إيقاف الصرف للمستفيدة الزوجة (...) بعد أن علمت المؤسسة بزواجها بتاريخ ١٤٤٠/٢/٣٠هـ؛ مما نتج عنه مديونية على معاش المتوفى، وتم الحسم على المستفيدين المستمرين بالصرف وهي الأم (...) بمبلغ وقدره (٤٩٦,٢٥) ريال، مع رفع معاشها للحد الأدنى بمبلغ وقدره (١٩٨٥) ريال، واستمرار الحسم حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٥م. وفقاً للمادة (٢٤) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ والتي نصت في الفقرة (ب) على: "اعتباراً من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طلقت أو ترملت، فإذا كانت المستحقة التي طلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة"، كما نصت المادة العاشرة مكرر والفقرة (ب) منها من نظام التقاعد العسكري على أنه: "للمؤسسة العامة للتقاعد امتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها عدا دين النفقة، وتحسم مباشرة من المستحقات التقاعدية، على ألا تتجاوز نسبة الحسم (٢٥٪)"، والثابت أن نظام التقاعد عرّف المعاش على أنه المبلغ الذي يصرف شهرياً بموجب هذا النظام للمتقاعد أو المستفيدين عنه، ولم يذكر النظام بأن نصيب

كل مستفيد منفصل، حيث إن ذلك التعريف تأكيد على أن المعاش يصرف بالعموم لجميع الورثة وهو معرض بالكامل لأي إجراء من حسم أو زيادة أو حجز بالكامل، ولا يمكن أن يتعرض نصيب كل مستفيد بشكل مستقل عن المعاش الكامل، كما أن المعاش المستحق للمستفيدين من صاحب المعاش المتوفى، وهو الأصل في الاستحقاق لجميع المستفيدين، والنظام قرر معاشاً للمستفيدين جميعاً وليس لكل مستفيد معاش، وجعل القسمة بينهم بالتساوي في أصل المعاش المستحق؛ لذا فالاستحقاق في أصل المعاش، لا يجزأ ويكون لكل مستفيد معاش، وإنما لكل مستفيد نصيب من المعاش؛ وعليه يستمر المعاش ضامن لعملية الصرف فيه بالزيادة أو النقصان (عدم الإدراج) بحيث لا يصرف أكبر من المستحق لأصل المعاش، وإنما يصرف بالتساوي بين المستفيدين، وفي حال ترتبت مديونية على المعاش فالأصل يعاد على جميع المستفيدين، فالمستفيدون يستحقون المعاش حسب الشروط المنطبقة عليهم وحسب عددهم، ثم يوزع بينهم بالتساوي، وهذا يعطي الحق للمؤسسة بالأخذ منه مباشرة عند الصرف لأحد المستفيدين بغير وجه حق، ويؤكد ذلك حكم المادة (٢٤) من نظام التقاعد المدني: "إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستفيدين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحداً، ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي". والمادة (٢٣) من نظام التقاعد العسكري: "إذا توفى صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له يوزع بينهم بالتساوي"؛ مما يتضح معه تخصيص أنصبة لكل من

المستفيدين من المعاش المستحق لصاحبه وفق أنظمة التقاعد ونصوص المواد المشار إليها سابقاً، وحيث إن المعاش كتلة واحدة؛ ونظراً لأن المخالفة وقعت على المعاش فيتم تحصيلها منه بالرجوع لبقية المستفيدين باعتبار أن المعاش كتلة واحدة، والمادة العاشرة مكرر أعطت الحق للمؤسسة باستحصال الاستحقاقات بشكل مباشر، ولها حق الامتياز في ذلك كما كفله النظام لها، وختم المذكرة بطلب رفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من النظام، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء.

الأسْبَابُ

بما أن حقيقة طلب المدعية الحكم لها بإلزام المدعى عليها بإعادة ما تم حسمه من المعاش التقاعدي؛ فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣) الفقرة (أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ-الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى

عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وأما عن قبول الدعوى، فقد نصت المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه: "١-يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به..."، وبما أن الحق المدعى به نشأ بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٤هـ، وقد تظلمت المدعية، ثم أقامت هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٣هـ؛ مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. وأما من الناحية الموضوعية، وحيث إن الثابت أن المدعى عليها قامت بالحسم شهرياً من نصيب المدعية اعتباراً من ١٤٤٤/٢/٢٤هـ بعد علمها بزواج زوجة المتوفى بتاريخ ١٤٤٠/٢/٣٠هـ مما نتج عنه مديونية على معاش المتوفى، وبناءً على ذلك تم الحسم على المدعية، وبما أن المادة الأولى من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ قد عرّفت الدين بأنه: "كل مال مستحق للدولة"، وبما أن النظام السالف قد أوجب في المادة الثالثة عشرة على الجهة الإدارية أن تُشعر من تحت يده مال مستحق للدولة كتابياً في حال تأخره عن الأداء: "بوجوب تأديته خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار"، كما تضمّنت المادة الرابعة عشرة على أنه: "إذا لم يسدد المستحق عليه خلال المدة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة، فينذر نهائياً بالتسديد خلال خمسة عشر يوم عمل، فإن انقضت هذه المدة ولم يسدد وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود المستحَقّ عليه"، كما قضت اللائحة التنفيذية للنظام المذكور الصادرة بقرار وزير المالية رقم

(٨٦٠) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٣هـ في المادة (٤٦) بأن: "على الجهة عند تأخر من وجب عليه أداء دين مستحق قِبَل الجهة الحكومية طلب ومتابعة إجراءات الحصول على أمر قضائي يكفل رده بالطرق المسنونة في هذا الشأن"؛ ومفاد ذلك: أن المنظم قد جعل للسلطة القضائية حصراً النظر في رد الأموال المستحقة للدولة في الذمم؛ وعليه فإن تصدي أي جهة للاستقطاع من الراتب أو الحجز على الأموال لإرغام من عليه مستحق على إرجاعه قبل الحصول على أمر قضائي يعد تجاوزاً صريحاً لولايتها؛ لأن القول بوجوب رد ما قُبِضَ من عدمه موقّف على ما تنتهي إليه المحكمة ناظرة طلب رد المقبوض حال تَقَدُّم الجهة الإدارية بدعوى أمامها. ولما مضى فإن تصرّف المدعى عليها بالاستقطاع من معاش المدعية دون اللجوء إلى المحكمة المختصة ودون استصدار أمر قضائي بذلك مخالف لما سلف تقريره. ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعى عليها بأن نظام التقاعد العسكري ورد فيه بأن للمدعى عليها امتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها عدا دين النفقة، وتحسم مباشرة من المستحقات التقاعدية؛ ذلك أن تحصيل تلك المديونيات والحسم مباشرة من المستحقات التقاعدية يكون في مواجهة المدين صاحب الصفة ولا ينجرّ إلى غيره، ولم يثبت للدائرة علاقة المدعية بالمديونيات محل المطالبة.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعادة ما تم حسمه من المعاش التقاعدي لـ(...) اعتباراً من تاريخ ١٤٤٤/٢/٢٤هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.